

1501324-30.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185953/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26040971 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2185953 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE NOGUEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501324-30.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501324-30.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185953/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26040971 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2185953 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 21 horas, na Rua Projetada "R", Jardim Nova Esperança, nesta cidade e comarca de Sorocaba, transportava e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 188 porções de Cocaína (29,47g); 36 porções de Tetrahydrocannabinol -

THC, vulgarmente conhecida como Maconha (119,51g); 24 porções de Cocaína na forma de Crack (6,06g), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão (fls.20/21), o laudo de constatação (fls.27/29) e imagens (fls.31/33).

Segundo foi apurado, na data mencionada, policiais militares patrulhavam no bairro Nova Esperança, quando ao adentrarem na Rua Projetada "R", local conhecido dos meios policiais como ponto de tráfico, avistaram o veículo Fiat/Palio, de placas GYV-9197, cujo motorista, ao notar a presença policial empreendeu fuga, em alta velocidade, sendo perseguido por diversas ruas do bairro, até que perdeu o controle do veículo e se chocou contra um alambrado.

O motorista do referido veículo fugiu, sem ser identificado, enquanto o indiciado MATHEUS, que estava no assento do passageiro, tentou se evadir, mas foi alcançado e detido.

Em revista pessoal, foi apreendido, em poder de MATHEUS, o valor de R\$ 1.305,00, em espécie.

Em inspeção veicular, entre os assentos dianteiros, foram apreendidas 188 porções de cocaína, 36 porções de maconha e 24 porções de crack.

O tráfico ilícito de drogas foi evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado, pela grande quantidade de drogas que ele transportava e guardava, a forma como as drogas eram embaladas, em porções individuais, prontas para a venda, e o valor em espécie apreendido, fruto da mercancia ilícita.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.05 a 07).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.20 a 21).

Laudo de constatação foi juntado aos autos (fls.27 a 29).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.114 a 116).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu sustenta a tese de que não era traficante.

Mas, vale ressaltar que desde 2019 (reincidente em tráfico de drogas), o réu trafica entorpecentes.

Ademais, sua versão está isolada do conjunto probatório.

Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram os termos da denúncia.

A testemunha de acusação Ailton Ferreira Vaz disse em juízo que o réu confessou que estava vendendo drogas e com ele foi achado dinheiro, cuja origem não soube explicar.

A testemunha de acusação Lucas dos Santos Proença disse em juízo que a equipe estava patrulhando em local conhecido como venda de entorpecentes e na fuga, o motorista perdeu o controle e fugiu. O réu estava de passageiro e com ele, no banco foram encontrados os entorpecentes e dinheiro e ele falou que estava na venda de entorpecentes.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante dos maus antecedentes do réu, a pena-base é fixada acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, diante da reincidência, elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que o réu desde 2019 vem traficando, o que denota atividade criminosa.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, apesar da

menoridade relativa.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 10 de julho de 2022.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu MATHEUS HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento do veículo descrito aos autos e dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA